الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الرضاع ، ودليل مشروعيته ، وحكمه :

١- تعريف الرضاع :

الرضاع لغة - بفتح الراء ويجوز كسرها - : مص اللبن من الثدي ، أو شربه .

وشرعاً : هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل ، أو شربه أو نحوه .

٢- دليل مشروعية الرضاع :

الرضاع مشروع ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴾ [الطلاق :٦] .

ولقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة :٢٣٣] .

٣- حكم الرضاع :

حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح ، وثبوت المحرمية ، وإباحة الخلوة والنظر . فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه .

والدليل على التحريم بالرضاع : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ﴾ [النساء : ٢٣] وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء .

وأما السنة : فحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : (إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة)[١] . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة : (إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم)[٢] .

وأما الإجماع : فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع .

---

(١)رواه البخاري برقم (٢٦٤٦) ، ومسلم برقم (١٤٤٤) .

(٢)رواه البخاري برقم (٥١٠٠) ، ومسلم برقم (١٤٤٧) . واللفظ لمسلم .